منشورات الخزانة الصومالية (٢)

منظومة

معاقد التفقه

الناظم

محمد برى علي الصومالي


مَنْظُومَة
مَعَاقِدُ التَّفَقُّهِ

مَنْظُومَة

مَعَاقِدُ التَّفَقُّهِ

الناظم

محمّد برى علي الصومالي

تقريظ الدكتور

حسن معلم داود

تقريظ الدكتور حسن معلم داود

الحمد لله.

اطلعتُ على هذه التحفة الأصيلة لصاحب الفضيلة، فوجدتُها جمعت في معاقِدها القواعدَ العزيزة، والمعاني الغزيرة.

وهي -مع كونِها عُمدة للمبتدي وتذكرة للمنتهي- مُوجَزة مُيسّرة، فليلهَج بها لسان المُتفقّه، وليَستعِن بها كل جاد متنبّه.

بارك الله في كاتبِها، ونفَعهُ بها وسائر المسلمين.

ذي تُحفــةٌ علميّــةٌ فلــتُحفظِ ... قـد يُسـرت وعُسّـلت فلـتُلمظِ

في عِقــدها معاقِــدُ التفقّــهِ ... فلتَهنَهـا يـا صـاحبَ التنبّـه

كتبه

الشيخ الدّكتور حسن بن المعلّم

داود السـليمانـي الصومـالـي

ليلة السبت ٢٤/ محرم/ ١٤٤٢هـ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مُقَدِّمَة

١- الحمد لله الذي قد أفهما ... للفقه خير خلقه وأنعما

٢- ثم الصلاة مع سلامٍ دائم ... على الفقيه القُرَشي الخاتم

٣- وبعدُ: ذي معاقد[١] التفقهِ ... عصرتُها للطالب المتبِهِ

٤- عوناً له على سداد الطلبِ ... للفقه في شريعة المطلبي

٥- يا رب ألهِم ناظماً وقارئا ... حُسْنَ سلوكٍ دائماً وبادئا

معقِد

٦- (من يُرد الله به) (ليُنذروا) ... (خِياركم) أدلّةٌ[٢] تُبشر

٧- مُنظمُ المعاشِ والمعادِ ... وفيصلٌ في عملِ العبادِ

---

(١) جمع معقِد: موضع العقد والاتفاق، والمواضع التي يذكُرها النّاظم مواضع اتفق -غالباً- على كونها واجبةً أو مهمّة في التفقّه.

(٢) تضمّن هذا البيتُ الإشارة إلى الأدلّة الدالة على فضل الفقه والتفقّه من الوحي، وهي -لا على الحصر-.

١- قوله ﷺ: «**من يُرد الله به خيراً يفقّهه في الدين**»، أخرجه الشيخان عن معاوية.

٢- قولُه تعالى في سورة التوبة: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ﴾. الآية.

٣- قولُه ﷺ: «**خياركم في الجاهليّة خياركُم في الإسلام إذا فقهوا**»، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة.

٨- يكفيهِ أيضاً أنّ فيه ما لا ... يسعُ جهله ولو إجمالا

٩- والفقهُ علمٌ ناضجٌ مُحترقُ ... ينبل قدر أهله[1] وينفُقُ

معقِد

١٠- أثمِره بالإخلاص والأعمال ... وقدمنه دون كل المال

١١- واعلم بأنّ الفقه علمٌ عظما ... فعظّمنه إن تُرد أن تفهَما

١٢- واعمره بالتَّكرار والمداومة ... والحفظ والتدرج المزاحمة

معقِد

١٣- وبعد الاستعداد والتطهرِ ... للقلب فاظفرنّ بالخبيرِ

١٤- أعني معلّماً فقيهاً ناصحا ... وصاحباً ولو وحيداً صالحا

١٥- وحُسنُ الاختيار للكتابِ ... يعفيك عن تعاقب الصِّعابِ

١٦- فليكُ لائقاً بمُستواكا ... معتَمَداً من عالمٍ بناك

---

(١) قال الإمام الزركشي: (كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلاثة علم نضِج وما احترق وهو علم الأصول والنحو وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير وعلم نضج واحترق، وهو علم الفقه والحديث.) المنثور ١/ ٧٢، وانظر في بيان المراد من ذلك حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩، وقال الإمام الشافعي: (ومن نظر في الفقه نبل قدره) أخرجه الحافظ ابن عبد البر في الجامع ١/ ٥١١.

١٧- وعلِّــق القيــود والفوائــدا ... في نسـخةٍ تكـون فيهـا حاشـدا
١٨- وامشِ علىٰ طريق أهل البلدِ ... في الأخـذ مـن سلاسـلٍ بسـندِ
١٩- فمــن ســفينةٍ إلــىٰ الإرشــادِ ... طريقــةُ الصُّــومال في الإعــدادِ



معقِد

٢٠- والفقهــاءُ التزمــوا بمــذهبِ ... عنــد تفقــهٍ بــنهجٍ صــائبِ
٢١- كمـذهب النعمـان وابـن أنـسِ ... والشــافعي وأحمــدٍ فــالتمِسِ
٢٢- واقرأ رسالة[١] الإمام ابن رجبْ ... ولا تكُـن كمـن بليـلٍ احتطـبْ
٢٣- والمذهب الفقهي[٢] لا يستلزمُ ... عقائــداً يوقنهــا الملتــزمُ
٢٤- والعكـسُ بـل بينهمـا انفكـاكُ ... وقــد يُــرىٰ بينهمــا اشــتراكُ



(١) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، للإمام ابن رجب الحنبلي، ولغيره في الموضوع رسائل وإشارات.

(٢) القصد هنا الإشارةُ إلى أنّ المذاهب الفقهيّة لا تستلزم المذاهب العقديّة لانفكاك الجهة، وإن وُجد اشتراك عام بين محالّهما وهي: الفقه والعقائد، ولهذا كانت المذاهب الفقهيّة مُشتركة بين كثيرين مختلفين في المذاهب العقديّة، وسببُ الإشارة إلى هذه المسألة: أنّ بعض الطلاب يعوّقه عن التفقه مخالفة بعض أصحاب مذهبه لمدرسته العقديّة فيزهد عن كتبهم وعلومِهم.

معقِد

٢٥- أصلٌ وفرعُ جَدلٌ وقاعدة ... فرقٌ وتخريجٌ وفتوىٰ راشدة

٢٦- كالطبقات خلفٌ اصطلاحُ ... علوم فقهٍ[١] عشرةٌ تُتاحُ

٢٧- يأخُذ من جميعِها الكفاية ... في البدءِ ثمَّ الكلَّ في النّهاية

معقِد

٢٨- واعلم بأنّ الفقه ذو أرباعِ[٢] ... أوّلُها عبادةُ المطاعِ

٢٩- ثم المعاملاتُ في المال وفي ... مثلِ نكاحٍ وجناياتٌ تفي

معقِد

٣٠- ويعتني الطالب بالتحرير ... والسؤلِ والتحليلِ والتشويرِ[٣]

٣١- ودركِ صورةٍ وأن يقيدا ... لمطلقٍ كالعام أيضًا وردا

---

(١) وهي: فروع الفقه، أصول الفقه، قواعد الفقه، الفروق الفقهية، الجدل الفقهي، تخريج الفروع على الأصول، الفتاوى، الخلاف، طبقات الفقهاء، واصطلاح الفقهاء، ولي فيها نظمٌ آخر.

(٢) قال الإمام ابن حجر: (الغرض من البعثة انتظام أمر المعاش والمعاد بكمال القوى النطقية ومكملها العبادات، والشهوية ومكملها غذاء ونحوه المعاملات، ووطء ونحوه المناكحات، والغضبية ومكملها التحرز عن الجنايات). التحفة ١/ ٦٣-٦٤.

(٣) المقصود بالتشوير: البحثُ عن المعاني والمقاصد، وقد ورد في أثر عبد الله ابن مسعود: (من أراد العلم فليثوّر القرآن)، أخرجه الطبراني في المعجم.

٣٢- مُستوضحًا عن مبهم[١] كـ(مُطلقا) والـوزنِ والمِكيـال كيـف وُثقـا

٣٣-ولـــيُعن بالـــدليل والتعليـــل إن كـــان في الفـــروع ذا تأصـــيل

٣٤- كـــذاك بالحـــدود والشـــروطِ والقَسْـمِ والأركـان والخُطـوطِ



معـقِـد

٣٥- ملكـــة الفقيـــه باســـتعدادِ وصـــحةِ الطريـــق للحصـــادِ

٣٦-بهـا وصـوله إلـىٰ سـجِيّة تُـــؤتي فروعـــًا أينعـــت نقيّـــة

٣٧-والفقـهُ فقهـان ففقـه حكـمِ وفقـهُ نفـسٍ[٢] فـاظفرن بسـهمِ



(١) المبهم من كلام الفقهاء كثير، كقولهم (مطلقا) وكذكر الموازين والمكاييل والمسافات القديمة المحتاجة إلى معايرتها بالأدوات الحديثة، وكحروف حكاية الخلاف، كإن ولو، ونحو ذلك.

(٢) فقه النفس ويطلق عليه فقه الطبع وفقه البدن، عبارةٌ عن التمكن في الفقه، وحصوله عن وعي لا عن مجرّد رواية وحمل، واستُعملت في التراجم وفي كتب الأصول في صفات المجتهد، راجع للازدياد حولها: الملكة الفقهية ٥٧،٥١.

خـاتـمـة

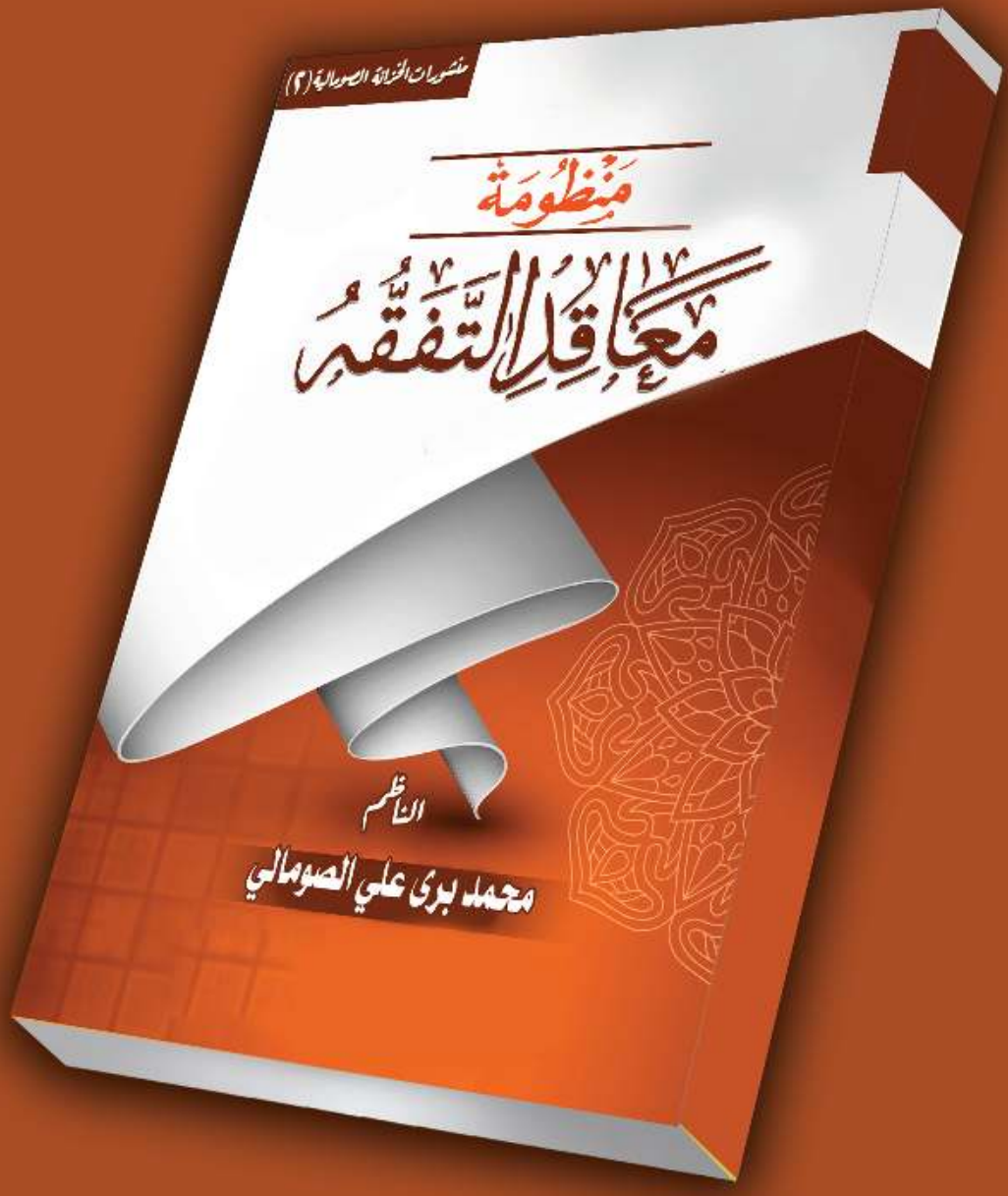
٣٨- وخُتمـــت معاقـــد التفقـــهِ بمـوجَزِ القـول لـذي التنبّـهِ

٣٩- وقـد تركـتُ مـا اللبيـب يفهـمُ بطـول وقـتٍ أو ببحـثٍ يُهضَـمُ

٤٠- والحمـــدُ لله علـــىٰ التمـــام أحمـــده في البـــدء والختـــام

ليلة الخميس، ٢٢/ محرم/ ١٤٤٢هـ

في طريقه سفرٍ من هرجيسا إلى لاسعانود


منشورات الخزانة الصومالية (٣)
منظومة
معاقد التفقه
الناظم
محمد بري علي الصومالي